



PUTUSAN

Nomor 1264 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BONAR SITINJAK, bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur, Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suroto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Suroto & Rekan, beralamat di Jalan Balam, Nomor 27 D, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Tergugat I;

L a w a n

ELLICE S., bertempat tinggal di Jalan Sultan, Nomor 36, RT 12, RW 03, Kelurahan Kampung Dagang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Dr. Riadi A. Rahmad & Partners, beralamat di Jalan Sentosa, Nomor 34/70, Harapan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Penggugat;

D a n:

1. **LUSTIANI**,
2. **HANDSOME**,
3. **LINA**, ketiganya bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur, Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Tergugat II,
III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya beserta perubahannya memohon kepada
Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan, mengambil tanpa hak milik kebun kelapa sawit seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Para Tergugat atas lahan kebun kelapa sawit seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Penggugat sebanyak 3 (tiga) surat setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing atas lahan kebun kelapa sawit seluas $\pm$ 6 ha (enam hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas lahan kebun kelapa sawit dan segala jenis tanaman dan atau pohon dan atau tumbuhan yang Penggugat tanam di atas lahan seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan apapun di atas lahan kebun kelapa sawit seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menyerahkan lahan kebun kelapa sawit seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, kepada Penggugat tanpa syarat dan mencabut tanaman yang ditanam Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat senilai kerugian materiel senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat memenuhi dan atau menjalankan amar putusan *a quo*;
10. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan serta kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt., tanggal 30 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt., tanggal 30 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas tanah sengketa seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah sah;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas $\pm$ 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam keadaan kosong;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2423 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Bonar Sitinjak, 2. Lustiani, 3. Handsome, 4. Lina, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada pemeriksaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 59 PK/Pdt/2018, tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Bonar Sitinjak, 2. Lustiani, 3. Handsome, 4. Lina, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 PK/Pdt/2018, tanggal 27 Maret 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 5 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 8 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Ke-II Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt.,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 8 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan terdapat pertentangan antara dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukti-bukti yang oleh hakim pidana telah dinyatakan palsu, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59 PK/Pdt/2018 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2423 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Banding Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, yang dimohonkan peninjauan kembali yang ke II;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali ke II;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak memori peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 2 (dua) putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan yaitu Putusan Nomor 1124 K/Pid/2021, tanggal 3 November 2021, atas nama Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau yang amar pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat", dengan Putusan Nomor 59/PK/Pdt/2018, tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2423 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 *juncto* Putusan Perdata Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tanggal 9 Desember 2014, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Ellice S./Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk sebagian, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Ellice S. adalah pemilik tanah sengketa seluas 5 ha (lima hektar) yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, putusan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaisal alias Jais, Benhard Pardede dan Mustar Efendi, Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama Lambau tertanggal 14 Maret 2005 telah dibuat secara tidak benar karena surat pernyataan tersebut ditandatangani pada tahun 2012 dengan cara Saksi Ellice Simangunsong (Termohon PK Kedua) menyuruh para saksi tersebut untuk menandatangani 3 (tiga) eksemplar Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama Lambau tertanggal 14 Maret 2005, dibarengi dengan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Saksi Ellice Simangunsong "*ini nggak apa-apa, saya yang tanggung-jawab, ini hanya untuk pegangan*" dan keterangan Saksi Sudarson selaku Kaur Pemerintahan Desa Talang Jerinjing tahun 2001-2005, bahwa selama Saksi menjabat tidak pernah ada tanah adat/ulayat Talang Jerinjing yang didaftarkan/tercatat di Kantor Desa Talang Jerinjing dan tidak pula pernah menerima surat yang menyerupai 3 (tiga) eksemplar Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama Lambau tertanggal 14 Maret 2005, yang ditandatangani oleh Alm. Batin Alis untuk dijadikan sebagai alas hak kepemilikan lahan/tanah di Desa Talang Jerinjing dan nama-nama yang tertulis di surat pernyataan tersebut tidak ada yang pernah menjabat sebagai aparatur pemerintahan di Kantor Desa Talang Jerinjing;

- Bahwa dalam putusan perdata Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi Atan, bukti-bukti surat atas tanah sengketa bertanda T.II-1, T.III-1 dan T.IV-1 bukan merupakan bukti atas tanah sengketa, sedangkan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Atan, Agus Salim alias Lamers, Sunggak, Hotma Simatupang, Penggugat Ellice Simangunsong dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1124 K/Pid/ 2021, tanggal 3 November 2021, atas nama Terdakwa Bahtiarudin Lambau alias Lambau tersebut, maka terbukti bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat Ellice Simangunsong dengan dinyatakan bahwa Penggugat Ellice Simangunsong sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, didasarkan pada surat-surat yang dinyatakan palsu berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PDT/2014/PT PBR yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2423 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 *juncto* Nomor 59 PK/PDT/2018, tanggal 27 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **BONAR SITINJAK** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 59/PK/PDT/2018, tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2423 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tanggal 9 Desember 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt., tanggal 30 Januari 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali Kedua berada dipihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **BONAR SITINJAK** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 59/PK/PDT/2018, tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2423 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tanggal 9 Desember 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt., tanggal 30 Januari 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1264 PK/Pdt/2023